

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 203/2531

บริษัทโรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
จำกัดฯ

โจทก์

บริษัทนิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด

จำเลย

บริษัทนิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด

จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 219)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 13415/2527 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณา
พิพากษารวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 13413/2527, 13414/2527 โดยเรียกจำเลยใน
คดีนี้ว่า จำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 4,017,121.24 บาท จำเลยที่ 2
ชำระเงิน 15,095,202.46 บาท จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 12,017,121.24 บาท แก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 13 เมษายน 2523 เป็นต้น
ไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ โจทก์และจำเลยที่ 3 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลย
ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 205,212,211)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 3 ทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 17,424,825 บาท ไว้เป็นประกันต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 170,184)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น